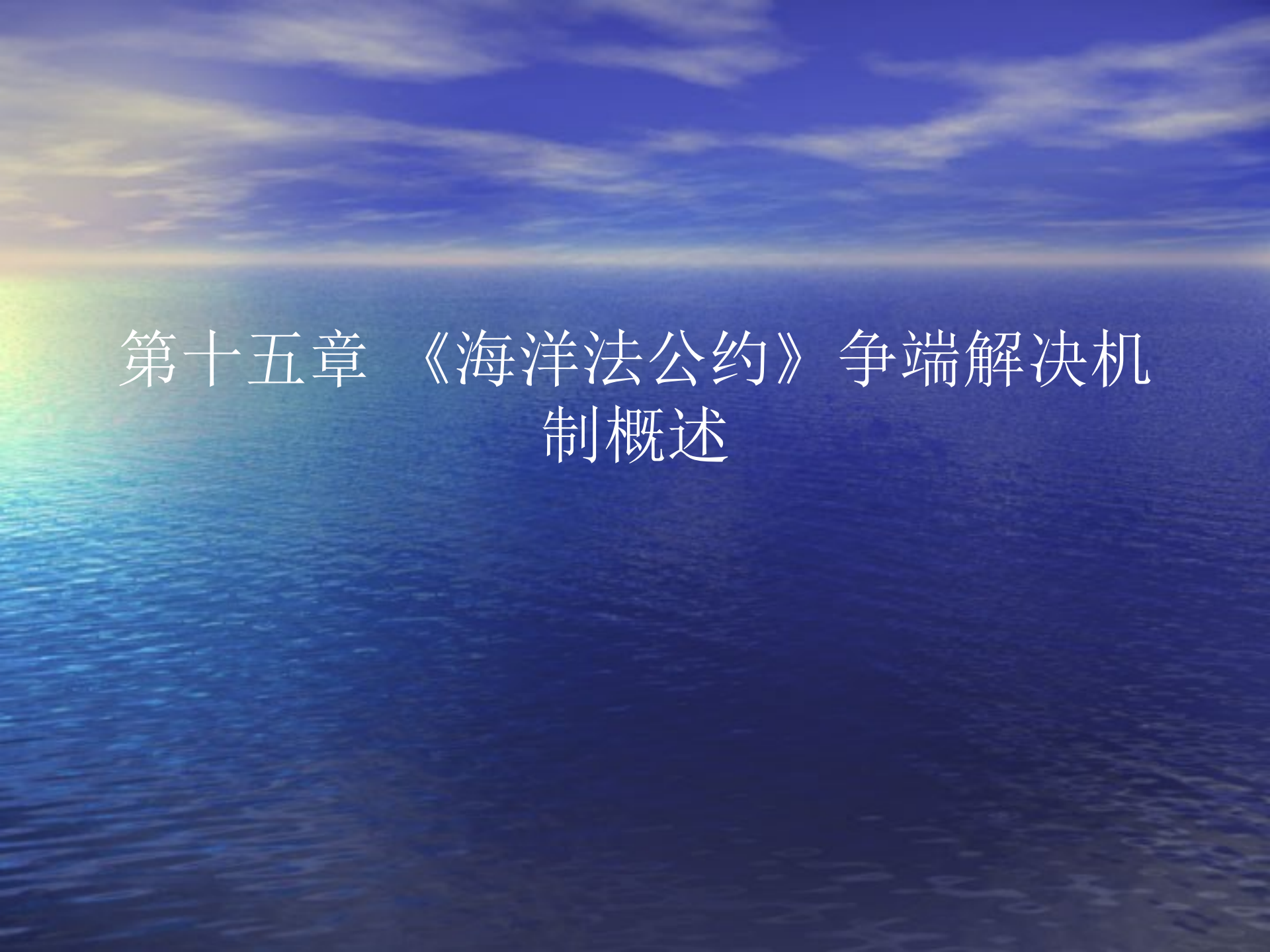


- 海洋科学研究的定义
- 《海洋法公约》中关于海洋科学研究的一般性规定的描述
 - 和平的目的
 - 适当的工具和方法
 - 不应有不当干扰
 - 应遵守《公约》的一切有关章程
- 沿海国管辖内/外的海洋科学研究
 - 领海
 - 专属经济区和大陆架
 - “斟酌决定权”
 - 公海
 - “区域”
- 我国海洋科学探究的法律框架



第四编 海洋争端的解决



第十五章 《海洋法公约》争端解决机制概述

第一节 海洋争端解决机制的 历史发展

- 哥伦布发现新大陆，引发了葡萄牙与西班牙的海洋权利之争。1494年罗马教廷武断分割大西洋，于是有了《托尔德西里亚斯条约》；
- 由于麦哲伦的环球航行，又有了1529年分割太平洋的《萨拉戈萨条约》



- **1581**年西欧洼地北部**7**省成立荷兰共和国。**1602**年荷兰紧追大航海风潮，正式成立了东印度公司，并以国家名义开拓海洋。此时，地球上一半无人占领的海上领土归了西班牙，另一半归了葡萄牙。**1603**年，当荷兰船队来到太平洋香料群岛海域时，这里早已是葡萄牙人占领的地盘。垄断香料贸易的葡萄牙人阻止当地人把香料卖给荷兰人。气急败坏的荷兰人最后打劫了葡萄牙商船“圣卡特琳娜号”，抢走一船香料，跑回了荷兰。
- 葡萄牙人跑到阿姆斯特丹法庭，控告荷兰人的海盗行为。有意思的是，**1604**年**9**月法庭判决荷兰胜诉，理由是两国打仗，荷兰人胜了，带走的是合法战利品，不用归还。胜诉后的荷兰东印度公司找到了格劳秀斯，请他写一份有法理依据的法律报告，以便在今后的诉讼中有法可依。时年**20**岁的格劳秀斯，写了一篇“论战利品法与捕获法”的法学论稿。这份论稿第十二章主要论述：“每个国家均可自由地穿行到另外一个国家，并可自由地与之进行贸易活动”。**1608**年，因荷兰与英国海上竞争日趋激烈，他将这一章单独整理成书，并于**1609**年出版，书名就叫《海洋自由论》。**1623**年，在流亡法国时，**40**岁的格劳秀斯完成了另一部旷世经典——《战争与和平法》。

《海洋自由论》

- 格劳修斯与1608年（25岁）时著作
- “海洋是取之不尽，用之不竭的，是不可占领的；应向所有国家和所有国家的人民开放，供他们自由使用。”
- 《海洋自由论》实际上是一场海洋官司的辩护词，当时海上群雄并起，纷争不断。如果将海权理论分为三个阶段，教皇的神权决定海权即是第一阶。而格劳秀斯的海权理论《海洋自由论》的海权纷争是第二阶段，即法律辩论阶段。



- 到十八世纪基本确立了传统国际海洋法的内容：领海制度和公海自由。它是维护资本主义海上强国利益的法律制度。公海自由航行来自荷兰海军舰炮的射程，从陆地起算三海里之外算是公海。
- 20世纪中期以后，各大国为保护海上矿藏、渔场并控制污染、划分责任归属，传统公海概念已不敷使用。
- 国际联盟曾在**1930**年召开会议对此讨论，却没有结果。美国首先由杜鲁门在**1945**年宣布，美国领海的管辖延伸至其大陆架，打破了传统公海的认定原则。紧接着，众多国家延伸了领海到**12**海里或**200**海里不等。到了**1967**年，只剩下**22**国沿用**3**海里的早期规定。有**66**国宣告了**12**海里领海，而有**8**国宣告**200**海里管辖。到**2006**年，仅剩新加坡与约旦继续使用**3**海里的规定。

《联合国海洋法公约》制订、生效的过程

1. 联合国第一次海洋法会议

—地点：日内瓦

—时间：1958年2月24日-4月27日

—制定了四个公约：《领海和毗连区公约》、《公海公约》、《公海渔业与生物资源养护公约》、《大陆架公约》

2. 联合国第二次海洋法会议

—地点：日内瓦

—时间：1960年3月17日-4月26日

3. 联合国第三次海洋法会议

—地点：纽约

—时间：1973年12月3日-1982年12月10日



- 先后参加会议的就有**168**个国家的代表团，此外还有包括国际组织、民族解放组织、未独立领土在内的**50**多个单位的代表作为观察员出席了会议。
- 我国代表团自始至终参加了第三次联合国海洋法会议的各期会议。
- 持续了**9**年的时间，先后召开了**11**期**16**次会议。创造了以往国际关系史上参加国最多、规模最大、时间最长的**3**个之“最”。也是国际法编纂史上所拟公约条文最多的一次。
- 约**25**万字，**320**款主体条文，**9**个附件

- 1993年11月6日，60个国家批准
- 1994年11月6日，公约正式生效
- 我国于1996年批准
- 缔约方有160多个国家，占联合国成员国（193）的84%。
- 美国等少数国家未批准

签署并批准国家	签署但未批准	未签署
160国。	4国。包括: •  阿富汗 •  伊朗 •  朝鲜 •  中非	15国: •  委内瑞拉 •  美国 •  南苏丹 •  叙利亚 •  梵蒂冈 •  哈萨克斯坦 •  土耳其 •  土库曼斯坦 •  吉尔吉斯斯坦 •  塔吉克斯坦 •  秘鲁 •  阿拉伯撒哈拉民主共和国 •  库克群岛 •  纽埃

一. 什么是海洋争端

- 海洋国际争端，是指发生在**海洋空间**（包括水面、空中、水下和海床及其底土）因与海洋有关的问题引起的国际争端，是世界各国之间在全面利用海洋、在海洋空间主张并行使国家权利、维护本国利益时所发生的争执，即矛盾、冲突

二. 海洋争端的内容

- 国家之间关于领海、专属经济区和大陆架划界的争端将仍然是较为严重的海洋争端。
- 其他的海洋争端还有：
 - 1.关于非沿海国在专属经济区捕鱼的争端；
 - 2.关于海洋污染责任和管辖权的争端；
 - 3.关于外国在专属经济区和大陆架上进行海洋科学研究的争端；
 - 4.关于航行和飞越制度实施及沿海国管辖权的争端；
 - 5.关于铺设海底电缆和管道的争端；
 - 6.以及管理局、缔约国和其他实体在开发国际海底时发生的争端；
 - 7.其他争端。

三. 争端解决机制

图23 争端的解决



第二节 《海洋法公约》 争端 解决机制的特点

一. 广泛的调整范围

- 早期国际条约：《处理北海石油污染合作协定》、《国际干预公海油污事件公约》、《防止倾倒废物及其他物质污染海洋的公约》，所解决的争端范围非常狭窄。
- 《海洋法公约》涉及领海和毗连区，用于国际航行的海峡、群岛国、专属经济区、大陆架、公海、岛屿制度、闭海和半闭海、内陆国出入、“区域”、海洋环境的保护和保全、海洋科学研究、海洋技术的发展和转让。几乎涵盖了所有海洋问题。
- 调整范围最广的海洋争端解决机制

二. 详尽的解决程序

- 在国际条约正文中进行详细的规定，随后所涉附件针对前述程序进行详细补充。
- 《海洋法公约》第十五部分由解决争端的一般方法、导致有拘束力裁判的强制程序以及适用强制程序的限制和例外三部分构成，包括了强制程序和非强制程序的机制。
- 4个附件详细规定了调解程序、国际海洋法法庭、仲裁法庭、特别仲裁的组成以及运行程序。

三. 多元的法律价值

- 早期海洋争端解决机制单纯为了解决争端，工具性质强，很少考虑相关法律价值的存在和平衡。
例如：**1974**《防止陆源物质污染海洋的公约》第**21**条：
“争端在有关缔约国通过委员会的内部调查或调解等途径仍无法解决时，可单方依照附件提交仲裁。”
- 《海洋法公约》体现了对不同法律价值的重视和调和

第279條（用和平方法解決爭端的義務）

各締約國應按照「聯合國憲章」[第二條](#)第三項以和平方法解決它們之間有關本公約的解釋或適用的任何爭端，並應為此目的以「憲章」[第三十三條](#)第一項所指的方法求得解決。

第280條（用爭端各方選擇的任何和平方法解決爭端）

本公約的任何規定均不損害任何締約國於任何時候協議用自行選擇的任何和平方法解決它們之間有關本公約的解釋或適用的爭端的權利。

第292條（船隻和船員的迅速釋放）

一、如果締約國當局扣留了一艘懸掛另一締約國旗幟的船隻，而且據指控，扣留國在合理的保證書或其他財政擔保經提供後，仍然沒有遵從本公約的規定，將該船隻或其船員迅速釋放，釋放問題可向爭端各方協議的任何法院或法庭提出，如從扣留時起十日內不能達成這種協議，則除爭端各方另有協議外，可向扣留國根據[第二百八十七條](#)接受的法院或法庭，或向國際海法法庭提出。

第295條（用盡當地補救辦法）

締約國間有關本公約的解釋或適用的任何爭端，僅在依照國際法的要求用盡當地補救辦法後，才可提交本節規定的程序。

第三节 争端解决机制适用的主体

- 《公约》第291条第1款：“本部分规定的所有解决争端程序应对缔约国开放”。**缔约国**为适用《海洋法公约》争端解决机制的主体。
- “**缔约国**”包括国家、自治联系国、自治领土和国际组织。
- 限制性地赋予了其他主体参与争端解决机制的资格
- “**缔约国以外的实体**”指第十一部分规定的缔约国之外的实体和根据任何其他协定的规定将管辖权授予缔约国以外的实体。包括国际海底管理局，国营企业、自然人和法人。

第十六章 解决海洋争端的一般义务

第十五部份 爭端的解決

» 第一節 一般規定 §279

» 第二節 導致有拘束力裁判的強制程序 §286

» 第三節 適用第二節的限制和例外 §297

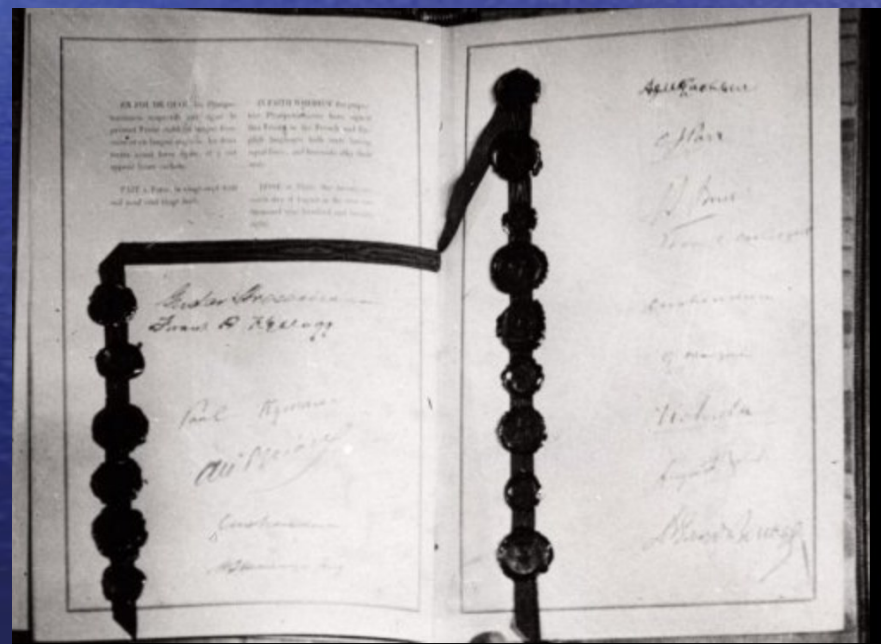
第一节 用和平方法解决争端的义务

- 《海洋法公约》第十五部分第279条规定：“各缔约国应按照《联合国宪章》第2条第3项以和平方法解决他们之间有关本公约的解释或适用的任何争端，并应为此目的以宪章第33条第1项所指的方法求得解决。”
- “方法”包括：谈判、调查、调停、和解、公断、司法解决、区域机关或区域办法，或该国自行选择其他和平办法。
- 上述方法在实践中使用频率递减，“谈判”是采取其他和平解决争端方法的先决条件。
- 在适用《公约》的强制程序之前，争端国之间必须曾有谈判。
- 缔约国必须承担遵循和平解决争端的原则的义务、按《联合国宪章》和《海洋法公约》规定的和平方法解决争端的义务以及其他和平方法解决争端的义务。

- 公约的这项规定同现代国际法基本原则之一的和平解决国际争端是一致的。现代国际法**禁止**用战争手段解决国家之间的争端。

- 1928年《巴黎非战公约》（《凯洛格---白里安公约》）第一次以国际条约形式谴责用战争解决国际争端，宣布缔约国之间的争端或冲突不得用和平以外的方式解决。

- 1945年《联合国宪章》确认和发展了这一国际法基本原则。



第二节 交换意见的义务

- 公约第283条第1款规定：“如果缔约国之间对本公约的解释或适用发生争端，争端各方应迅速就以谈判或其他和平方法解决争端一事**交换意见**。”
- 第2款：在解决争端的程序已经终止，争端仍未得到解决，或者在已达成解决方法，而情况要求就解决方法的实施方式进行协商时，争端各方也应迅速着手交换意见。
- 如果争端一方拒绝同争端他方进行接触、交换意见，就违背了公约规定的义务。
- “交换意见”本身本不是独立的解决争端方法，仅是要求争端当事方通过交换意见的方式去共同解决争端的方法。

- 交换意见的义务产生于3种情况：
 - 缔约国之间对《公约》的解释或适用发生争端
 - 缔约国之间解决争端的程序已经终止，而争端仍未得到解决
 - 缔约国间已达成解决办法，而情况要求就解决办法的实施方式进行协商
- 国际海洋法法庭在实践中一般主张当谈判不能达成协议时，争端各方就没有义务继续交换意见。

第三节 用尽当地补救办法的义务

- 《公约》第295条：缔约国间有关本公约的解释或适用的任何争端，**仅在依照国际法的要求用尽当地补救办法后**，才可提交本节规定的程序。
- 该原则要求在涉外争端中，外国自然人和法人应当诉诸当地的法律解决；只有在当地法院有明显的不当司法程序或者滥用权力等时，外国自然人或法人才能寻找其他方法解决争端，此时该自然人或法人的本国才可以决定是否提供外交保护。
- 该原则建立在尊重国家主权原则的基础上。
- 限制国家随意提起争端解决的强制程序，要求争端当事方在进入司法程序前必须先证明它们已进行了谈判或者寻求过区域机关或区域办法。

第十七章 解决海洋争端的主要方法

第一节 谈判

- **谈判和协商**：指争端当事方通过直接交涉以便澄清事实、阐明观点、增加信任、寻求共识、达成妥协从而解决国际争端的方法。
- 是一种最常见、历史最悠久的解决争端的程序
- 强调争端双方通过外交途径直接谈判解决他们之间的争端，而不采用**第三方强制解决**争端；在有关和平解决国际争端的公约中，均强调**首先通过谈判解决**争端；国际法院的司法实践中强调，只有直接谈判失败后，才采用强制解决争端程序。
- 优势：**1. 灵活**；**2. 国家对争端解决过程保留完全控制权**；**3. 切实有效**：只有在谈判的基础上达成协议，各方才能更加自愿并切实地履行其应尽的义务。

第一节 谈判

- 作为非强制解决争端的另一种方法——协商和交换意见，不仅用于双边关系，而且用于多边公约。
- 协商是谈判的一种特别形式，用于管理国家间共同分享资源的安排。
- 磋商是谈判的一个初级程序或一部分

第二节 调解

- **调解**又称和解，是国际争端政治解决的一种方式，通常是将争端提交由**争端各方协议成立的包括第三方参加的调解委员会**，由委员会负责调查争端的事实，然后提出解决争端的建议，促使争端各方达成协议的争端解决方式。调解委员会的建议对争端各方**没有法律拘束力**，但具有一定的道义力量。
- 公约第**284**条规定，作为争端一方的缔约国“可邀请他方按照附件五第一节规定的程序或另一种调解程序，将争端提交调解”；如争端他方未接受邀请，或双方未就程序达成协议，调解应视为终止。
- 调解是一种适中的解决方式，既不过于刚性遭到国家的反对与抵抗；也不过于柔性，导致争端久拖不决。

一、一般调解

- 附件五第一节第一条：

“如果争端各方同意按照第284条将争端提交本节规定的调解程序，其任何一方可向争端他方发出书面通知提起程序”



- 进入第2条(a)-(h)

（一）调解委员会的组成

- 调解员委员会由各缔约国提名的**5名**调解员组成。
- 提起程序的争端一方指派**2名**，仅其中一人为本国公民。
- 他方收到程序后**21日**，指派**2名**。
- **30日**内，所指名单（由联合国秘书长编制并保持）中指派第**5名**。
- 若任何一方没有在期限内指派，则另一方可发出终止程序通知，或请联合国秘书长作出指派。
- 以协议确定利害关系相同的**2个**或以上的争端各方，应共同指派**2名**。

第2条 调解员名单

联合国秘书长应编制并保持一份调解员名单。每一缔约国有权提名四名调解员，每名调解员均应享有公平、才干和正直的最高声誉。这样提名的人员的姓名应构成该名单。无论何时，如果某一缔约国提名的调解员在这样组成的名单内少于四名，该缔约国有权按需要提名增补。调解员在被提名缔约国撤回前仍应列在名单内，但被撤回的调解员应继续在其被指派服务的调解委员会中工作，直至调解程序完毕时为止。

（二）调节的相关程序

1. 调解程序的制定： 由调解委员会确定，经各争端方同意，可邀请任何缔约国提出口头或书面意见。各决定应以过半数票作出。
2. 调解委员会的职务： 听取各方陈述，审查其权力主张和反对意见，并向各方提出建议，以便达成和睦解决。
3. 委员会的报告： 成立**12**个月内提出报告： 应载明达成的任何协议；如果不能达成协议，则应载明关于争端的一切事实问题或法律问题的结论以及其认为适当的和睦解决建议。交存于联合国秘书长，由其分送各方。

(三) 普通调解程序的终止

根据公约有关条款规定，在下列情况下调解程序宣告终止：

(1) 争端已得到解决，或者争端各方已书面通知联合国秘书长接受报告的建议；

(2) 争端一方已通知联合国秘书长拒绝接受报告的建议；

(3) 报告送交争端各方之日起满3个月；

(4) 如争端一方发出将争端提交调解的邀请，争端他方未予接受，或者争端各方未就调解程序达成协议；

(5) 争端另一方在接到提起程序书面通知后21天内未指派调解员，提起程序的一方可在一星期后向对方发出终止调解程序的通知。

(四) 调解的效力

调解委员会的报告，包括作出的结论或建议，对争端各方无拘束力。争端各方可以接受，也可以拒绝，是任意性的。

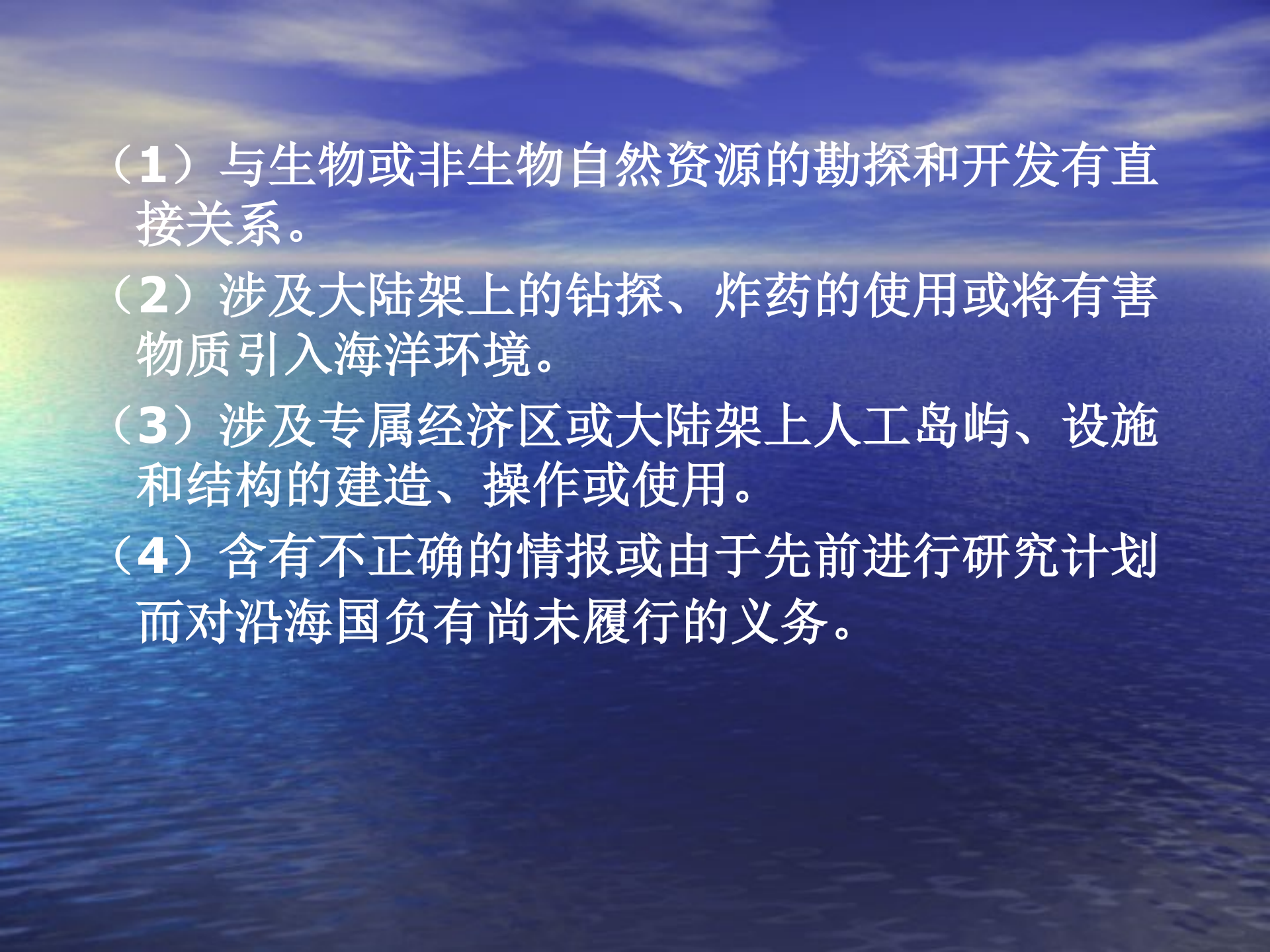
二、强制调解

强制调解程序就是在公约规定的某些海洋争端的情况下，只要争端一方提起调解程序，争端他方就**有义务接受调解程序**。强制调解程序**仅适用于**下列海洋争端：

1. **科学研究争端**：《海洋法公约》第297条第2款(b)项规定的“因进行研究国家指控沿海国对某一特定计划行使第246条和第253条所规定权利的方式不符合本公约而引起的争端”。

斟酌决定权（246条5款）

- 正常情形下，沿海国对其他国家或各主管国际组织专为和平的目的和为了增进关于海洋环境的科学知识以谋求全人类利益，而在其专属经济区内或大陆架上进行的海洋科学研究计划，应给予同意。但沿海国可斟酌决定，拒不同意另一国家或主管国际组织在其专属经济区或大陆架上进行海洋科学研究的计划，如果该计划属于下列情况：

- 
- (1) 与生物或非生物自然资源的勘探和开发有直接关系。
 - (2) 涉及大陆架上的钻探、炸药的使用或将有害物质引入海洋环境。
 - (3) 涉及专属经济区或大陆架上人工岛屿、设施和结构的建造、操作或使用。
 - (4) 含有不正确的情报或由于先前进行研究计划而对沿海国负有尚未履行的义务。

斟酌决定权的限制（246条6款）

- 沿海国的这种斟酌决定权有一定的限制：如果沿海国已在任何时候公开指定从测算领海宽度的基线量起**200海里**以外的某些特定区域为已在进行或将在合理期间内进行或详探作业的重点区域，则沿海国对于在这些特定区域以外的大陆架上进行科学研究的计划，不得以该计划与生物或非生物自然资源的勘探和开发有直接关系为由，行使斟酌决定权而拒不同意。

海洋科研活动的暂停或停止（253条）

- 沿海国有权要求暂停在其专属经济区内或大陆架上正在进行的任何海洋科学研究活动，如果出现下列两种情况：
 - （1）研究活动的进行不符合原提供的关于研究计划的性质、目标、方法、工具、区域、日期、机构、人员等作为沿海国同意的基础的情报。
 - （2）进行研究活动的国家或主管国际组织没有遵守关于沿海国对该海洋科学研究计划的权利的规定。

- 沿海国也有权要求停止在其专属经济区内或大陆架上的任何海洋科学研究活动，如果出现下列两种情况：
 - (1) 如果正在进行的海洋科学研究活动，不遵守原提供的基础情报，等于将研究计划或研究活动作重大改动。
 - (2) 如上述暂停的研究活动在合理期间内仍未得到纠正。

五、一旦進行研究的國家或主管國際組織遵行第二百四十八條和第二百四十九條所要求的條件，沿海國應即撤銷根據第一款發出的暫停命令，海洋科學研究活動也應獲准繼續進行。

二、强制调解

2. **渔业争端**：关于沿海国被指控明显地没有履行其义务，没有通过适当的养护和管理措施，以确保专属经济区内生物资源的维持不致受到严重危害的争端，关于沿海国被指控专断地拒绝决定对外国有意捕捞的鱼种的可捕量和沿海国捕捞的能力的争端以及关于沿海国被指控专断地拒绝将已宣布存在的剩余量的全部或一部分分配给外国的争端

3. **历史海域划界问题**：关于相邻相向国家之间领海、专属经济区和大陆架划界的争端，或涉及历史性海湾或所有权的争端。

- 首先，争端须发生于《公约》生效之后。

“法不溯及既往原则”

- 再次，该争端不能涉及同时审议与大陆或岛屿陆地领土的主权或其他权利有关的任何尚未解决的争端。陆地和岛屿的归属并不属于《公约》的规范内容，各国之间有关陆地和岛屿的主权争端自然也不受《公约》争端解决机制的管辖。
- 不适用于争端各方已以一项安排确定解决的任何海洋边界争端，也不适用于按照对争端各方有拘束力的双边或多边协定加以解决的任何争端。

- 强制调解在程序上于一般调解是一致的，而且其报告同样对争端各方没有拘束力，也不具有强制执行力。

自愿调解和强制调解比较：

1.相同点：都没有约束力

2.区别：

自愿调解：争端一方每次都必须单独接受对方通过调解来解决争端的邀请或请求才能启动调解机制——“第一解决手段”

强制调解：如果先前争端双方已同意如有争议可对某类事项进行调解，则不需他方对调解重新同意，争端方可直接提起进入程序——“最后或残余手段”

冰岛——挪威大陆架划分案



两国通过协商与1980年通过一个有关渔业和大陆架的协定：

1. 设立“渔业委员会”，就两国政府在扬马延岛区域捕捞迁徙种群提出建议，包括确定总捕捞量以及两国的分配比例。对于委员会一致作出的建议，如果双方政府都没有在两个月内提出异议，对双方就产生拘束力。

2. 设立“调解委员会”，其职责是针对冰岛和挪威就扬马延岛的大陆架划分提出建议。调解委员会可以确定自己的程序规则。尽管调解委员会的建议不具有拘束力，但挪威和冰岛要在以后的磋商中合理考虑调解委员会的建议。

- 认为没有必要安排争端双方的书面和口头答辩；
- 安排地质专家就扬马延岛和冰岛之间的大陆架区域起草一份报告，该报告认定该区域的石油潜在储量并不丰富；
- 不就大陆架的划分作出认定，而是建议双方通过一项联合开发协议，对该区域进行共同开发

双方于**1982**签署协定结束争议

东帝汶—澳大利亚强制调解案（强制调解第一案）



帝汶海（英语：Timor Sea，印尼语：Laut Timor，葡萄牙语：Mar de Timor）位于帝汶岛与澳大利亚西北部之间，西面是浩瀚的印度洋，东接阿拉弗拉海。帝汶海南北宽约550公里，面积约61万平方公里，海中央有博拿巴海盆，海盆东北有一狭谷与帝汶海槽相连，平均海深约406米，最深处有3200米。帝汶海蕴藏有丰富的油气资源，是重要的石油产区。

这一片海域有许多的珊瑚礁，无人岛和惊人的油气储备。

- 东帝汶与澳大利亚隔帝汶海相望，两国相距**300**海里。
- 帝汶海地区藏有丰富的油气资源。然而两国未进行帝汶海划界；“大日升”油气田的归属和法律地位一直没有确定。
- 2002年两国签订《帝汶海条约》，同意建立“共同石油开发区”；2007年《共同开发协议》和《特定海上安排》生效，就东帝汶海域油田开发及收益问题达成协议，其中规定“**两国不得就划界问题要求谈判或向司法机构寻求救济**”。
- 2016年东帝汶提起“强制调解”，要求调解委员会协助与澳大利亚达成永久划界协议，澳大利亚做出回复。
- 2017年，双方达成协议，终止《特定海上安排》。

- 双方主张：

1. 本案管辖权：澳大利亚—本案管辖权按《公约》已被排除
东帝汶——未被排除；

《公约》第 281 条被视作《公约》中的“超级条款”。^⑥ 该条规定：

……缔约各国，如已协议用自行选择的和平方法来谋求解决争端，则只有在诉诸这种方法而仍未得到解决以及争端各方间的协议并不排除任何其他程序的情形下，才适用本部分所规定的程序……。

委员会认为：1. 争端应当“与本公约的解释或适用有关”，因此符合；2. 双方应达成“有法律约束力的、谋求解决争端”的协议，才能排除《公约》的强制程序——不允许通过一个不具有约束力的协议，排除具有法律约束力的《公约》的适用。

- 双方主张：

2. 调解程序的启动是否符合《公约》：澳大利亚——不符合，因为：1) 东帝汶于2013年加入《公约》，争端发生早于这一时间点；2) 双方未在“合理期间内达成协议”；

东帝汶——符合；1) 应该按照“公约整体生效之后”（1994年）；2) 当争端一方拒绝谈判时，他方无需等待可直接启动程序

1. 一国……可以书面声明对于下列各类争端的一类或一类以上，不接受第二节规定的一种或一种以上的程序：(a) (1) 关于划定海洋边界的第十五、第七十四第八十三条在解释或适用上的争端，或涉及历史性海湾或所有权的争端，但如这种争端发生于本公约生效之后，经争端各方谈判仍未能在合理期间内达成协议，则作此声明的国家，经争端任何一方请求，应同意将该事项提交附件五第二节所规定的调解；……。

委员会认为：1. 应按照“整体生效”；2. 《公约》没有明确要求先行谈判，否则一方有权通过一直拒绝谈判回避强制调解程序

姓名： 学号：

1. 海洋法公约中适用于海洋科学研究的一般性原则有哪些？
2. 各国和各主管国际组织如有意在一个沿海国的专属经济区内或大陆架上进行海洋科学研究，应何时向该国提供详细的相关计划和资料？